

Clase 3 — Naturaleza Juridica Sociedad

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Naturaleza jurídica de la sociedad

Las principales construcciones doctrinarias

- Teoría contractual
- Teoría del acto colectivo
- Teoría del acto complejo
- Teoría institucional

Pregunta central: ¿cómo explica el derecho el nacimiento y funcionamiento de una sociedad?

¿Por qué existen distintas teorías?

Las teorías sobre la naturaleza jurídica de la sociedad intentan responder un mismo interrogante:

¿Qué es jurídicamente una sociedad?

Las respuestas han evolucionado históricamente.

- contrato;
- acto colectivo;
- acto complejo;
- institución.

Cada una explica mejor una dimensión distinta del fenómeno societario.

La teoría contractual

La Ley General de Sociedades mantiene una concepción **contractualista**, pero no desde el contrato clásico de cambio.

La Exposición de Motivos adopta la idea de:

Contrato plurilateral de organización

Los socios no intercambian prestaciones contrapuestas.

Todos concurren para:

- realizar aportes;
- organizar una actividad económica;
- constituir un patrimonio separado;
- crear un nuevo sujeto de derecho.

El contrato plurilateral de organización

A diferencia de los contratos sinalagmáticos:

Contrato de cambio

Contrato de sociedad

Intereses contrapuestos

Intereses convergentes

Cada parte busca una prestación

Todos persiguen un fin común

Produce efectos entre partes

Da nacimiento a una organización

La sociedad constituye un negocio asociativo.

La posición de Nissen

Para Ricardo Nissen:

“Lo trascendente del negocio asociativo son las personas y no las abstracciones.”

La personalidad jurídica constituye:

- un instrumento técnico;
- al servicio de quienes organizan la empresa.

La sociedad no es un fin en sí mismo.

Es un recurso jurídico destinado a facilitar la actuación colectiva.

Teoría del acto colectivo

Surge para superar las limitaciones del contrato clásico.

Idea central:

Las declaraciones de voluntad:

- concurren hacia un interés común;
- permanecen individualizables;
- no existen intereses contrapuestos.

La voluntad social aparece como resultado de una convergencia.

Teoría del acto complejo

Representa un paso adicional.

Las voluntades individuales:

- dejan de actuar aisladamente;
- se integran;
- forman una voluntad única.

Resulta especialmente útil para explicar:

- funcionamiento de los órganos;
- formación de la voluntad social;
- decisiones asamblearias.

Acto colectivo y acto complejo

Acto colectivo	Acto complejo
Voluntades concurrentes	Voluntad única resultante
Las voluntades siguen siendo distinguibles	Las voluntades se integran
Explica el nacimiento	Explica mejor el funcionamiento de los órganos

Manóvil

La sociedad constituye una estructura organizativa que, una vez creada, expresa una voluntad propia mediante sus órganos.

La teoría institucional

Hauriou y Renard.

La sociedad deja de ser únicamente un contrato.

Pasa a ser una institución.

Predomina:

- la organización;
- la permanencia;
- el interés social;
- la continuidad de la empresa.

La voluntad individual pierde centralidad frente al interés institucional.

Consecuencias de la teoría institucional

Permite explicar adecuadamente:

- continuidad pese al cambio de socios;
- muerte de socios;
- transmisión de acciones o cuotas;
- órganos permanentes;
- personalidad jurídica.

La empresa aparece como un valor digno de conservación.

Art. 100 LGS.

La SAU y el cambio de paradigma

La Ley 26.994 modifica profundamente el debate.

La SAU demuestra que:

- la pluralidad deja de ser indispensable;
- el acto constitutivo puede ser unilateral;
- la personalidad jurídica no presupone necesariamente un grupo de personas.

El acto constitutivo pasa a ser:

| una declaración unilateral de voluntad con vocación organizativa.

Recepción en el derecho argentino

El régimen vigente presenta características eclécticas.

Constitución

Predomina la explicación contractual.

Funcionamiento

Predominan las teorías organizativas e institucionales.

La LGS combina elementos de todas ellas.

Debate actual

Vítolo

La reforma de 2015 debilitó el antiguo sistema sancionatorio.

La Sección IV reconoce personalidad jurídica y eficacia a sociedades antes consideradas irregulares.

Consecuencia

La personalidad jurídica aparece como una técnica de organización más que como un premio al cumplimiento formal.

Favier Dubois y los nuevos desafíos

Favier Dubois advierte sobre la aparición de un:

Modelo tecnocrático

Caracterizado por:

- automatización;
- inteligencia artificial;
- disminución del control humano.

Sostiene que el derecho societario debe preservar:

- responsabilidad personal;
- control humano (“human in the loop”);
- función instrumental de la personalidad jurídica.

Cuadro comparativo

Teoría	Explica mejor	Idea central
Contractual	Constitución	Contrato plurilateral de organización
Acto colectivo	Comunidad de fines	Voluntades concurrentes
Acto complejo	Formación de la voluntad social	Integración de voluntades
Institucional	Organización permanente	Interés social y conservación de la empresa

Speaker notes